

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2511/2531

นาง ฉลอม แซ่เตียว ฯ
นาย บุญ ส่ง หรือ ปี่ แซ่พั้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.วิ.อ. มาตรา 46

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำร้ายร่างกายโจทก์และเรียกค่าเสียหายจำเลยให้การว่าโจทก์จำเลยสมัครใจวิวาททำร้ายกัน ขอให้ยกฟ้อง ดังนี้แม้จะปรากฏว่าจำเลยเคยถูกพนักงานอัยการฟ้องว่าจำเลยทำร้ายร่างกายโจทก์ และจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยคดีถึงที่สุดแล้วก็ตาม กรณีก็ยังต้องฟังข้อเท็จจริงต่อไปว่าโจทก์จำเลยสมัครใจวิวาททำร้ายกันหรือไม่ เมื่อพยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่าโจทก์จำเลยสมัครใจวิวาทกัน โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้เหล้ามันสำปะหลังตีโจทก์จนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส ต่อมาพนักงานอัยการฟ้องจำเลย จำเลยให้การรับสารภาพทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย54,340 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์จำเลยสมัครใจวิวาททำร้ายร่างกายกันโดยโจทก์ใช้เหล้ามันสำปะหลังตีจำเลยศีรษะแตก โจทก์บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่าเสียหายเกินความจริง

ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 9,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยแก่โจทก์

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 13,170 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2526 เวลากลางวัน จำเลยใช้เหง้ามันสำปะหลังตีทำร้ายโจทก์จนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส ต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาและประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า ยี่สิบวันจำเลยถูกฟ้องและศาลพิพากษาลงโทษ ปรากฏตามสำนวนคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1494/2526 คดีหมายเลขแดงที่ 1310/2526 ของศาลชั้นต้นคดีถึงที่สุดจำเลยฎีกาว่า โจทก์เป็นผู้ก่อเหตุใช้ให้นายตบไถ่ที่ดินรुक้าเข้าไปในที่ดินของจำเลยจำเลยได้ตักเตือน โจทก์กลับทำร้ายและใช้เหง้ามันสำปะหลังตีจำเลยถูกศีรษะแตกเลือดไหลจำเลยจึงได้ใช้เหง้ามันสำปะหลังตีโจทก์บ้าง โจทก์จำเลยสมัครใจวิวาทกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายนั้น ปัญหาวินิจฉัยจึงมีว่า โจทก์จำเลยสมัครใจวิวาททำร้ายร่างกายกันหรือไม่ ปรากฏตามสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1310/2526 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายบุญส่งหรือปี่ แซ่พัว จำเลยพนักงานอัยการจังหวัดชลบุรีเป็นโจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้บังอาจใช้ต้นมันสำปะหลังเป็นอาวุธตีนางฉลอม แซ่เตียว ผู้เสียหาย จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายรับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 297 จำเลย

ให้การรับสารภาพ และได้ยื่นคำแถลงประกอบคำรับสารภาพว่า วันเกิดเหตุจำเลยพบ ผู้เสียหายกำลังไถดินรูก้ำเข้ามาในที่ดินของจำเลย จำเลยได้ว่ากล่าวตักเตือนและ ขอให้กลับที่ดินให้ดีเหมือนเดิม ผู้เสียหายไม่ยอมและพูดท้าทายว่า ไม่ทำแล้วอะไรจะ เกิดขึ้น จำเลยจึงเกิดโทสะจึงหยิบต้นมันสำปะหลังตีผู้เสียหาย 2-3 ที เป็นการสั่ง สอน คำเบิกความของจำเลยและพยานจำเลยที่ว่าวันเกิดเหตุโจทก์จำเลยเกิดโต้เถียง แนวเขตที่ดินกัน โจทก์ใช้เหง้ามันสำปะหลังตีจำเลยก่อน จำเลยจึงใช้เหง้ามัน สำปะหลังตีโจทก์บ้าง โจทก์จำเลยสมัครใจวิวาททำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน ขัดกับ คำแถลงประกอบคำรับสารภาพของจำเลยในคดีอาญาดังกล่าว พยานจำเลยไม่มีน้ำ หนักพอที่จะเชื่อถือได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าวันเกิดเหตุโจทก์จำเลยเกิดโต้เถียงแนว เขตที่ดินกัน จำเลยอ้างว่าโจทก์ให้คนไถดินรูก้ำเข้ามาในที่ดินของจำเลย จำเลยให้ ไถกลับที่ดินให้เหมือนเดิมโจทก์ไม่ยอมและพูดว่าไม่ไถกลับแล้วอะไรจะเกิดขึ้น จำเลยจึงเกิดโทสะจึงใช้เหง้ามันสำปะหลังตีทำร้ายโจทก์พยานจำเลยฟังไม่ได้ว่าโจทก์ สมัครใจวิวาททำร้ายร่างกายกับจำเลย โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 10,920บาท พร้อม ดอกเบี้ยแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น